

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1673/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด กำแพงเพชร

โจทก์ร่วม

นาย โอภาส เผ่าชูศักดิ์

นาย โชคดี สุทธะมุสิก กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 334, มาตรา 335

ก.กริยาของโจทก์ร่วมเป็นหนี้จำเลยที่ 3 แล้วไม่ชำระจำเลยที่ 3 ได้ฟ้องคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของ ก.เพื่อบังคับคดี ในที่ดินดังกล่าวมีต้นยูคาลิปตัสของโจทก์ร่วมปลูกอยู่ และ ก. เคยตกลงเอาต้นกล้วยคาลิปตัส ๓๕ ต้นนี้จำเลยที่ 3 พฤติการณ์ดังกล่าวยอมทำให้จำเลยทั้งสามเข้าใจว่าต้นยูคาลิปตัสในที่ดินเป็นของ ก. การที่จำเลยทั้งสามตัดเอาต้นยูคาลิปตัสของโจทก์ร่วมไป แสดงว่ามีเจตนาเพื่อใช้หนี้จำเลยที่ 3 ไม่มีเจตนาทุจริต จึงไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์

คดีทั้งสองสำนวนศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โจทก์ฟ้องทั้งสองสำนวนขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335, 336 ทวิ, 83 วรรคต้นของกลาง คืบไม้ยูคาลิปตัสของกลางให้เจ้าของ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานายโอภาส เผ่าชูศักดิ์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในสำนวนแรก ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7) (12) วรรคสาม, 336 ทวิ, 83 จำคุกจำเลยคนละ 4 ปี 6 เดือน คดีนี้ยัง ศาลฎีกาของกลางแก่เจ้าของรถยนต์บรรทุกของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดให้รับ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันตัดเอาต้นยูคาลิปตัส ของโจทก์ร่วมซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของนางกฤษฎาบุญเลิศ ไป แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ได้ความจากคำของพยานโจทก์ว่า นางกฤษฎาเป็นหนี้จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินที่โจทก์ร่วมเช่าจากนางกฤษฎาเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ และนางกฤษฎาเคยตกลงเอาต้นกล้าไม้ยูคาลิปตัส ๓ ไร่ให้หนี้จำเลยที่ 3 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานกระบวนการพิจารณา เอกสารหมาย ล.1 แสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสามมีเจตนาตัดต้นยูคาลิปตัส เพื่อใช้หนี้จำเลยที่ 3 และเนื่องจากโจทก์ร่วมกับนางกฤษฎาเป็นสามีภรรยา มีบุตรด้วยกัน ย่อมทำให้จำเลยเข้าใจว่าต้นยูคาลิปตัส เป็นของนางกฤษฎา จำเลยทั้งสามร่วมกันเอาต้นยูคาลิปตัส ของโจทก์ร่วมไปโดยไม่มีเจตนาทุจริตจึงไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้อง

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ